REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE XIII CIVILE

In persona del Giudice dott.ssa Rossella Maria Cannizzo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **40461** del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno **2018**

tra

Parte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso – giusta procura – dall'avv. BOZZETTO ROBERTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Viale Paolo Orlano 76

attore

e

Controparte_1 in persona del legale rappresentante *pro-tempore*

Convenuto contumace

Oggetto: restituzione somme per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per svolgimento infedele di contratto di mandato e condotta distrattiva.

Conclusioni: come da note "a trattazione scritta" regolarmente depositate nei termini fissati, ex D.L. 18.03.2020 e ss, prima dell'udienza dell'28 marzo 2022, da intendersi

qui trascritte, causa trattenuta in decisione con termini per conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 190 cpc. a decorrere dal 15 maggio 2022.

Svolgimento del processo[1]

Con atto di citazione ritualmente notificato il [...] Parte_2 , conveniva in giudizio la [...] Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, avanti al Tribunale di Roma per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni istanza, eccezione e deduzione,

***1) accertata** la responsabilità della Controparte_1 nella persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Controparte_2 , quale ex amministratore del Condominio, odierno ricorrente, in relazione allo svolgimento infedele del contratto di mandato e, di conseguenza, accertato il debito della società nei confronti del Condominio per la somma di euro 15.900,00 in relazione alla liquidazione di n. 2 sinistri da parte della Controparte_3 ed in ragione dell'ingiustificato utilizzo di tale importo, per l'effetto, **condannare** la medesima società alla restituzione in favore del Controparte_4 in persona dell'amministratore pro tempore della somma di **euro 15.900,00** (quindicimilanovecento/00), oltre interessi sino al soddisfo;*

***2) condannare**, altresì, la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese legali da distrarsi in favore del legale anticipatario, anche in relazione alla fase del procedimento di mediazione.*

A sostegno della propria domanda parte attrice assumeva in fatto:

" *- che, la Controparte_1 (brevemente: CP_ nella persona del legale rappresentante Sig. Controparte_2 ha ricoperto la carica di amministratrice del Condominio, odierno attore, sino al momento del passaggio di consegne con l'odierna amministrazione avvenuto in data 13 gennaio 2016 (doc. 1), a seguito di nomina da parte dell'assemblea avvenuta in data 16 novembre 2015 (doc. 2);*

- che proprio in tale occasione, ed a seguito dell'acquisizione della documentazione

[1] Si osserva preliminarmente che viene omesso lo svolgimento del processo e la motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies (aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n. 2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica

amministrativo/contabile e previa sua verifica, la Dott.ssa Pt_3 ha potuto constatare come non siano stati rendicontati dalla CP_ gli importi di euro 12.000,00 (dodicimila/00) e di euro 3.900,00 (tremilanovecento/00) liquidati in favore del Parte_1 dalla Compagnia assicurativa Controparte_3 in relazione a n. 2 sinistri avvenuti, rispettivamente, in data 20.10.2014 (sin. N. 20140398000050669) ed in data 12.06.2014 (sin. N. 20140398000050400) (doc. 3);

- che nello specifico, tali importi sono stati accreditati presso il c/c postale del Condominio (n. 66385501) in data 12.06.2015 (doc. 4);

- che successivamente all'accredito, risultano essere stati effettuati dall'amministratore prelievi in contanti, ovvero eseguiti bonifici ovvero ancora emessi assegni pari all'importo accreditato che, tuttavia, non trovano alcuna giustificazione né sono supportati da alcuna specifica causale (doc. 5). Di tali operazioni non vi è traccia neppure nel rendiconto allegato al passaggio di consegne;

- che in data 23.02.2017, visto tale ammanco, la Dott.ssa Pt_3 notiziava il legale rappresentante della Faro, Sig. Controparte_2 , di tale situazione chiedendone immediato riscontro (doc. 6);

- che successivamente, in data 15.03.2017, in assenza di risposta, l'Avv. Avesani, a mezzo di raccomandata a/r, diffidava la CP_ alla restituzione dell'importo complessivo di euro 15.900,00 (doc. 7);

- che con nota del 23.02.2017, il Sig. CP_2 riconosceva effettivamente la distrazione degli importi suddetti, impegnandosi a restituire l'importo ratealmente (doc. 8);

- che con ulteriore racc. a/r del 2.05.2017, l'Avv. Avesani sollecitava la società CP_ a formulare effettivamente un piano di rientro, come da quest'ultima indicato, per la restituzione delle somme sopra indicate (doc. 9);

- che finalmente con nota trasmessa a mezzo pec, l'Avv. Cirilli, in riscontro alla nota di cui al punto precedente, rappresentava la disponibilità della stessa al pagamento di euro 1.000,00 (mille/00) mensili sino ad estinzione del debito (doc. 10);

- che tuttavia, nessuna somma è mai stata versata in favore del Parte_1 odierno ricorrente."[2]

Ed in diritto deduceva il mancato adempimento del mandato conferito secondo una condotta improntata alla diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1710 c.c. ed una condotta astrattamente idonea ad integrare il reato di cui all'art. 646 c.p., oltre a porre l'accento sulla ammissione del debito riconosciuta per iscritto dal CP_2 , rappresentante legale della Org_1 da interpretarsi ex art. 1988 c.c.

---

[2] Cfr atto di citazione.

[3] "*L'amministratore di Parte_1 , nello svolgimento del proprio mandato pervenuto a seguito di nomina e di specifica accettazione ai sensi dell'art. 1129 c.c., debba, ai sensi dell'art. 1710 c.c., eseguirlo con la "diligenza del buon padre di famiglia", nonché, ai sensi dell'art. 1713 c.c., rendere "conto del suo operato e rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del*

Non si costituiva la convenuta *Controparte_1* regolarmente citata e ne veniva dichiarata la contumacia.

Dati i termini ex art 183 comma VI cpc e ammesse le prove, l'istruttoria si è svolta sulla base degli atti e dei documenti prodotti e sulle prove orali articolate dalla parte attrice, l'escussione di due testimoni e la mancata risposta all'interpello da parte di *Controparte_2*, legale rappresentante della società convenuta, ex amministratrice del Condominio oggi attore. All'esito delle prove orali il giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28 marzo 2022 da tenersi nella modalità della trattazione scritta, con termine per note di precisazione delle conclusioni. La causa è stata quindi trattenuta in decisione con termini per conclusionali e repliche a decorrere dal 15.05.2022.

Decisione

All'esito dell'istruttoria questo giudice ritiene che la domanda della parte attrice sia fondata e vada accolta nei termini e per le ragioni che seguono.

La parte attrice ha provato che la Compagnia di assicurazioni *CP_3* ha effettivamente versato sul conto del *Parte_1*, in data 12.06.2015, le somme di € 12.000,00 e 3.900,00 relative a due sinistri, uno del 20.10.2014 e l'altro del 12.06.2014, con due documenti il num. 4, estratto conto del conto bancario C/C 66385501 intestato al *Parte_1* ed il numero 3 – estratto riepilogativo della liquidazione sinistri della *CP_3*

Nel documento 3, citato, vi è indicato anche il riferimento agli appartamenti in cui si erano verificati i sinistri liquidati dalla Compagnia in forza, si desume, di polizza assicurativa.

---

mandato". Nel caso di specie, invero, la CP_, nella persona del suo legale rappresentante, nello svolgimento infedele del proprio mandato, ha eseguito prelevamenti non giustificati dal c/c condominiale - di cui aveva ovviamente la piena ed esclusiva disponibilità - per un importo complessivo di euro 15.900,00, pari all'importo in precedenza liquidato dalla Compagnia UnipolSai in relazione a n. 2 sinistri come sopra esplicato. Tale condotta è certamente violativa dei doveri in capo al mandatario di cui alle norme indicate, oltre a costituire una condotta astrattamente idonea ad integrare il reato di cui all'art. 646 c.p. Peraltro, l'ammanco è stato pacificamente ammesso dallo stesso legale rappresentante Sig. CP_2 in più occasioni, il quale, riconoscendo il proprio debito verso il Condominio – con presunzione del rapporto fondamentale di cui all'art. 1988 c.c. - formulava al contempo una proposta di restituzione reteale della somma distratta, seppur poi MAI effettivamente realizzatasi." Cfr. atto di citazione.

A riprova del fatto che nelle summenzionate date si fossero verificati due/tre sinistri, sono state escusse due condomine – *Persona_1* e *Persona_2* – che hanno confermato di aver subito un sinistro di "allagamento" nelle date indicate e di non aver ricevuto dall'Assicurazione, a mezzo del Condominio, alcuna somma. Invero la seconda teste ha riferito che i lavori di ripristino vennero fatti a cura dell'amministratore, mentre la prima di non aver mai percepito alcunchè e di aver dovuto sostenere in proprio le spese di riparazione e rispristino, la terza condomina non è stata sentita.

La parte attrice allega poi copia del Verbale di passaggio di consegne e Preventivo gestione ordinaria del periodo in contestazione, sostenendo che non risultino le voci di entrata/uscita relative ai due sinistri, ovvero la rendicontazione degli stessi.

Invero il Preventivo depositato annota solo le spese previste ma nessuna entrata, apparendo la documentazione contabile non completa, ma va tenuto conto che quanto sostenuto dalla parte attrice trova pieno riscontro nella corrispondenza tenuta tra il nuovo amministratore del Condominio attoreo e l'amministratore uscente, *[...]* *Controparte_1* in persona del legale rappresentante *Controparte_2*, il quale con due missive, una proveniente dalla *email* aziendale *Email_1* *[...]* (cfr. visura aziendale in atti), a firma *Controparte_2* datata 23.03.2017 (doc. n.8) **ed** una "PEC" proveniente da legale Avv. Massimo Cirilli, in data 19.05.2017, che scrive in nome di *Controparte_2* in proprio e nella qualità di amministratore della *Controparte_1*, con la quale la società convenuta ammette "***anomalia dei sinistri", "assume la responsabilità***" della stessa e dichiara di essere **disponibile alla restituzione delle somme** (proponendo un rientro dall'esposizione in 15 rate da € 1.000,00, per un totale di € 15.000,00, (doc. n.10 atto di citazione).

"I*l* ***messaggio di posta elettronica*** *(cd. e-mail)* – ci dice la Suprema Corte - *costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto,* ***forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime***". (cfr. Cass. n. 11606/2018).

Le affermazioni contenute nelle ***email,*** in atti, (es. "si riscontra l'anomalia sinistri" e "mi assumo la responsabilità") hanno **valore confessorio ex art. 2730** c.c. perché

proveniente dalla parte direttamente, nonché costituiscono a tutti gli effetti una **ricognizione di debito ex art. 1988 c.c.**

A maggior ragione quando questo messaggio proviene da un indirizzo PEC di un Legale (avv. Massimo Cirilli, che scrive in nome e per conto della parte.

Infine, quanto emerge dall'impianto documentale riceve sostanziale conferma tenendo conto del valore confessorio cha va riconosciuto alla **mancata risposta all'interrogatorio formale** da parte di *Controparte_2*, legale rappresentante del *[...] Controparte_5*, citato più volte, su richiesta di questo giudice, in quanto la prima notifica non conteneva espressamente e chiaramente l'intimazione a comparire per il deferito interrogatorio, ma solo le ordinanze e i verbali d'udienza, non di pronta evidenza per il *quisque de populo*.

Il legale rappresentante della convenuta, a cui infine è stata notificata l'intimazione dell'ordine di comparizione per il deferito interrogatorio, non ha inteso presentarsi in giudizio. I capitoli di prova che gli sarebbero stati sottoposti e che si riportano in nota[4], contengono il chiaro riferimento ai fatti contestati e *l'ammissione della piena responsabilità delle condotte malversative e distrattive* che vanno dunque ritenute confermate dalla parte convenuta, parte che aveva già ammesso il debito nella fase stragiudiziale, e che, in giudizio, non ha inteso difendersi o prendere altra posizione.

Quanto alla prova dei prelievi dal conto corrente del Condominio, "non giustificati" in alcun modo dall'amministratore *CP_2* si rileva che la somma, come conteggiabile dagli estratti conto depositati (doc. n. 5 atto di citazione) non arriva alla cifra di 15.000,00 € (email Avv. Cirilli) o 15.900,00 € come sostenuto da parte attrice, bensì al massimo ad € 10.970,00 come dalla stessa parte attrice riconosciuto con la memoria n.1 ex art. 183 comma VI cpc., ma gli importi non verificabili devono essere ritenuti in ogni caso oggetto di distrazione giusta la confessione dell'ex-amministratore del condominio, avvenuta in fase stragiudiziale per email e PEC e in fase di giudizio con la mancata risposta all'interpello sui capitoli di prova deferitigli.

La giurisprudenza di legittimità stabilisce che **la mancata comparizione della parte chiamata in mediazione obbligatoria o demandata dal Giudice può essere**

---

[4] **1)** "Vero che relativamente ai due accrediti ricevuti sul c/c del *Organizzazione_2 [...]* in Roma in data 12.06.2015 da parte della Compagnia *CP_3* uale risarcimento dei danno subito dalle condomine Sigg.re *Per_1* e *Per_2*, in diverse occasioni prelevava a mezzo contanti ovvero di assegno bancario le somme oggetto di risarcimento";
2) Vero che, ometteva di riportare tali importi nel passaggio di consegne con l'amministratrice entrante Sig.ra *Persona_3*. (cfr. memoria istruttoria n.2)

valutata dal giudice anche ai sensi dell'art. 116 c.p.c., come "***possibile unica e sufficiente fonte di prova***" (Cfr. Cass. Civ. n. 10268/2002).

Tutto quanto premesso, si conclude che risulta provato che *Controparte_2*, legale rappresentante della *Controparte_1* - ex amministratore del *[...]* *Organizzazione_2* negli anni precedenti al 16.01.2016 (giorno del passaggio di consegne con il nuovo amministratore) - ha violato gli obblighi del mandato, a suo tempo conferitogli, ponendo in essere condotte distrattive dai conti del Condominio di somme ricevute a titolo di risarcimento danni dalla Compagnia di assicurazione, prelevando somme senza rendicontarle e non provvedendo invece, come suo dovere, a "girarle" ai legittimi destinatari. Per tali condotte censurabili va riconosciuta la sussistenza di una responsabilità aggravata e una *mala gestio* della società amministratrice del condominio in violazione delle norme di cui agli artt. 1170, 1129 e 1130 c.c.. La *Controparte_1* va pertanto va condannata alla restituzione al *Parte_1* della somma che può riconoscersi in € 15.000,00, pari a quel debito riconosciuto dal convenuto con PEC del 19.05.2017 - doc. 10 atto di citazione, importo che, opportunamente diviso in base alla liquidazione del danno riconosciuto dalla Compagnia, andrà successivamente "ripartito e girato" ai rispettivi condomini danneggiati dai sinistri individuati in doc. 3 della citazione e negli atti di parte attrice, ove il *Parte_1* non abbia già provveduto, medio tempore, alla restituzione delle somme liquidate dall'assicurazione per i danni patiti in occasione dei sinistri come risultanti dagli atti.

Spese di giudizio

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in conformità ai criteri di cui al DM 10 marzo 2014 n. 55 e successivi aggiornamenti, regolate secondo le previsioni, orientative per il giudice che tiene conto di ogni utile circostanza per adeguare nel modo migliore la liquidazione al caso concreto, tenendo conto del valore della domanda e della effettiva attività espletata e vanno distratte a favore del procuratore avv. Roberto Bozzetto dichiaratosi antistatario

P.Q.M

Il Tribunale, definitivamente pronunciando così decide:

- **accerta** la responsabilità di *Controparte_1* nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*, quale ex-amministratore del *Controparte_4* per svolgimento infedele di mandato e distrazione di somme;
- **condanna** parte convenuta *Controparte_6* in persona del legale rappresentante *pro-tempore* alla restituzione della somma di **€ 15.000,00** distratta dai conti correnti del Condominio, al *[...] Parte_2*, oltre interessi dalla sentenza al soddisfo;
- **condanna** la *Controparte_6*, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € **4.000,00** per onorari compresi quelli della mediazione, oltre accessori di legge, e € **409,09** per spese esenti, da distrarsi in favore dell'Avv. Roberto BOZZETTO dichiaratosi antistatario.

Sentenza esecutiva.

Roma, 23/09/2022

Il giudice

Rossella Maria Cannizzo